الامايجب بقتل القملة اوالجرادة) استثناء منقطع فان جنايتهما مقدرة وكذا قوله (وازالة شعرات قليلة واللبس اقل من ساعة ونحو ذلك) أى من قلم اصبع (واما الصدقة المقدرة) اى فى الكفارات المخيرة (فهى ثلاثة اصوع وماذكر من اتحاد الجزاء فى تعدد الجناية انما هو فيما اذا اتحد جنس الجناية) اى بخلاف ما اذا اختلف جنسها (فاللبس جنس والطيب جنس والحلق جنس وقلم الاظفار جنس) اى وقس على ذلك (فاذا جمع بين الاجناس المختلفة فى مجلس واحد لم يتحد الجزاء بل يتعدد لكل جنس موجبه) بفتح الجيم اى الذى اوجبه الشارع بحسب اختلاف موجبه ﴿ فصل واذا ألبس المحرم محرما ﴾ اى اذا كساه مخيطا ونحوه واذا كان حلالا فبالاولى (اوطيبه اوغطى رأسه اووجهه فلاشئ على الفاعل) لانه غير ممنوع من هذه الافعال بالنسبة الى غيره (وعلى المفعول الجزاء) اى اذا كان محرما لحصول الارتفاق به ولو عن غير قصده وكذا اذا قتل المحرم قمل غيره لاشئ عليه بخلاف ما لو حلق رأس غيره كما مر (النوع الرابع فى حكم الجماع ودواعيه وهو) أى الجماع (اغلظ الجنايات) اى اعظمها وزرا وأشدها أثرا (يفسد به الحج والعمرة) أى اذا وجد قبل اداء ركنهما عند الائمة الاربعة وفى شرح النقاية للشمس السمرقندى عند قوله افسد حجه اى نقصه نقصانا فاحشا ولم يبطله كما فى المضمرات قال المصنف فأفاد أن المراد من الفساد النقص الفاحش لا البطلان وهو قيد حسن يزيل بعض الاشكالات قلت من جملتها المضى فى الافعال لكن فى عدم الابطال أيضا نوع من الاشكال وهو القضاء الا أنه يمكن دفعه بأنه ليؤدى على وجه الكمال والله أعلم بالحال (وحده) أى تعريف الجماع (التقاء الختانين) فى القبل (وتغييب الحشفة) أى فى الدبر ولو اكتفى بالثانى كان أخصر وأظهر ولكنه نقل ما ذكره بعينه فى الغاية (وشرائط كونه مفسدا خمسة) أى امور (الاول أن يكون الجماع فى القبل أو الدبر حتى لو وطئ فيما دونهما) أى من الافخاذ ونحوها وكذا اذا أمنى أو احتلم (أو لمس) أى مس بلا حائل (أو عانق أو باشر) أى مباشرة فاحشة بأن مس فرجه فرجها ليس بينهما حائل (بشهوة) قيد للاربعة (فأنزل) أى ولو أنزل (لم يفسد) أى بالاجماع وفيه أن هذه الاشياء كلها من مقدمات الجماع ودواعيه فلا يسمى جماعا فكيف يكون شرطا فى الافساد (الثانى أن يكون) أى الجماع (فى الآدمى) سواء كان حلالا أو حراما والظاهر أن يستثنى الميتة والصغيرة التى لا توطأ (فلا يفسد بوطء البهيمة وان أنزل) كما صرح به قاضيخان وغيره ثم الجماع فى القبل مفسد بالاجماع واما فى الدبر فعندهما مفسد وكذا عند ابى حنيفة فى الاصح وفى رواية اخرى عن ابى حنيفة انه فى دبر الرجل والمرأة لا يفسد وعليه دم والاول أصح (الثالث ان يكون قبل الوقوف بعرفة) أى قبل وقوفه بها (ولا يفسد ان كان بعده) أى بعد تحقق الوقوف ولو ساعة (وهذا فى الحج وفى العمرة قبل اكثر الطواف) اى فانه ركنها (فلو طاف اكثره ثم جامع لا تفسد عمرته الرابع التقاء الختانين) اى وما فى معناه من تغييب الحشفة وفيه ان هذا حده وركنه وكيف يكون شرطه (فلا يفسد قبله) وفيه ما تقدم من انه ليس بجماع حينئذ (الخامس ان لا يكون حائل) أى حاجز واسع (بين الفرجين يمنع الحرارة) اى من احد الطرفين (فلو لف ذكره بخرقة وأوخله) اى ادخله (ان منع الخرقة وصول حرارة الفرج اليه لا يفسد والا يفسد) كما فى النخبة والغاية (ولو احرم مجامعا فسد) أى صح احرامه وفسد حجه ويلزمه المضى هكذا نقل فى منسك الفائق (وقيد هذا) أى الفساد (ان لم ينزع فى الحال وان نزع فى الحال لم يفسد)

وقد مننت على بامتثال أمرك وتأدية فرضك مما لم اقف عليه الا بتوفيقك وعونك (اللهم) انفعنى بعقلى واجعل ما اصير اليه انعم على مما انقطع عنى (اللهم) احسنت الظن فيك فاحسن لى الثواب (اللهم) اعطني من الدنيا ما تقينى به فتنتها وتغنينى بها عن اهلها وتجعله بلاغا الى ما هو خير لى فانه لا حول ولا قوة الا بك (اللهم) رب الملائكة المقربين ورب الانبياء والمرسلين ورب الحاجين الآتين من كل فج عميق ادخلنا برحمتك فى عبادك الصالحين واجعل لنا اوفر الحظ والنصيب فى هذا